

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 157 del 22/03/2023

COMUNE DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 70 del 22/03/2023

OGGETTO:

Manifestazione di interesse per la ricerca di uno o più soggetti facilitatori territoriali che supportino il Comune di Squillace nella creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.) per autoconsumo collettivo di cui all'art. 42 bis della Legge n° 8/2020.
Esito manifestazione di interesse.

LOTTO CIG:

IMPEGNO:

Cap. – Cod.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- l'evoluzione della tecnologia apre la strada a modelli innovativi di gestione dell'energia. In parallelo si assiste anche all'evoluzione del quadro normativo europeo, che punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore (PROSUMER), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;
- al centro di tale evoluzione sono presenti le "Comunità Energetiche Rinnovabili", il cui obiettivo è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità - sia economici sia di qualità della vita - e di erogare servizi sul territorio;
- in tale contesto, il ruolo del Comune è centrale, come soggetto che facilita la comunicazione e il coinvolgimento dei cittadini, grazie alla vicinanza fra elettori ed eletti;
- nel novembre 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato "Clean Energy for all Europeans Package" (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'UE con l'accordo di Parigi. La proposta ha portato all'adozione di otto atti legislativi, avvenuta tra il 2018 e la prima metà del 2019, con i quali l'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica. Particolare rilevanza assumono le Direttive 2018/2001 (che introduce le "Comunità di Energia Rinnovabile") e 944/2019 (che definisce le "Comunità Energetiche dei Cittadini"), che sono in fase di recepimento da parte degli Stati membri;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 28 del 03/03/2022 l'Amministrazione Comunale ha inteso promuovere, una fase conoscitiva pubblica tesa a valutare l'interesse delle utenze private e pubbliche per creare una Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R.", favorendo, così, la costruzione di un'infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli ulteriori incentivi che saranno legati al recepimento da parte dello Stato italiano della Direttiva Europea 944/2019;
- con la suddetta delibera è stato dato indirizzo al Settore Tecnico per predisporre apposita manifestazione di interesse finalizzata ad individuare uno o più soggetti facilitatori e derogatori di servizi per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili di Squillace "CER Squillace", che svolgano le funzioni di produttore e proprietario degli impianti delle comunità energetiche (profilobase) oppure che erogino servizi di gestione delle comunità energetiche i cui impianti siano di proprietà dell'Ente e/o degli utenti appartenenti alle "C.E.R. Squillace" (profiloattivo), nonché di tutti gli adempimenti conseguenti necessari alla costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili "CER Squillace", ovvero redigere la bozza dello Statuto ed il Regolamento, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore;

Considerato che al fine di svolgere tutte le azioni preliminari necessarie per l'implementazione delle c.d. "comunità energetiche rinnovabili" (di seguito: "C.E.R.") quali nuovi soggetti giuridici riconosciuti dalla vigente normativa nazionale di incentivazione e promozione dell'autoconsumo energetico, già incluso fra gli obiettivi della Direttiva Europea 2018/2001, in fase di recepimento, occorre individuare un soggetto **FACILITATORE** in grado supportare l'Ente alla creazione della suddetta C.E.R. e che sia in grado di realizzare uno studio di fattibilità che individui, ai sensi della delibera 318/2020/R/eel di ARERA, i cittadini, le P.M.I. e gli enti pubblici che andranno a formare i diversi cluster, nonché contribuire tecnicamente alle altre fasi indispensabili per la C.E.R. (Assistenza ai cittadini, PMI e associazioni per la partecipazione attiva alla comunità energetica, alle azioni volte al riconoscimento di incentivi regionali, nazionali, comunitari, nell'energy management: contratti di fornitura di energia elettrica a prezzi più bassi e prodotta da FER,

nonché altre azioni di efficienza e riqualificazione energetica che aiutino a ridurre i consumi degli associati e la classe energetica degli edifici);

Considerato che il Comune di Squillace ha tra gli obiettivi strategici di mandato lo sviluppo di modelli innovativi di sviluppo territoriale basati sull'energia;

Ritenuto di costituire, sul proprio territorio comunale, una o più Comunità Energetiche Rinnovabili che, aggregando utenze private e pubbliche, favoriscano la costruzione di un'infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata per beneficiare degli ulteriori incentivi che saranno legati al recepimento da parte dello Stato italiano della Direttiva 944/2019;

Precisato che le costituenti C.E.R. si proporranno come progetti "pilota", utili ad acquisire un adeguato livello di know-how, con la finalità di poter replicare l'esperienza ed estenderla all'intera comunità squillacese ed al territorio nel suo complesso;

Dato atto che con propria determina n. 149 del 07/04/2022 veniva approvato l'avviso di manifestazione di interesse e relativi allegati;

Preso atto che in esito alla pubblicazione dell'avviso pubblico suddetto, entro il termine stabilito, sono pervenute a questa Amministrazione n. 02 candidature;

#	Protocollo		Partita IVA	Ragione Sociale
1	1957	11/04/2022	03528050796	Ormus Consulting S.r.l.
2	2931	30/05/2022	03461340832	E6 Energia S.r.l.

Vista la determinazione n° 97 del 22/02/2023, con la quale si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione richiesta;

Visto il Verbale di gara n° 01 del 22/03/2022 - Prima e unica seduta pubblica;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs n° 267/2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara relative all'esame delle manifestazioni di interesse, pervenute al Comune di Squillace, per la ricerca di uno o più soggetti facilitatori territoriali che supportino il Comune di Squillace nella creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.) per autoconsumo collettivo di cui all'art. 42 bis della Legge n° 8/2020, e segnatamente il Verbale di gara n° 01 del 22/03/2022 - Prima e unica seduta pubblica;
2. di istituire un elenco qualificato di Soggetti Aggregatori a disposizione della cittadinanza e delle attività produttive interessate alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili CER;
3. di ritenere idonee le due candidature ricevute in esito alla manifestazione di interesse, come di seguito elencate, a svolgere il ruolo di Soggetti Aggregatori sul territorio comunale di Squillace per la costituzione delle CER:
 - a) prot. n. 1957 del 11/04/2022 - Ormus Consulting S.r.l.;
 - b) prot. n. 2931 del 30/05/2022 - E6 Energia S.r.l.;
4. di contattare i candidati Soggetti Aggregatori affinché confermino l'accettazione ad appartenere a tale elenco qualificato e, quindi, di operare nel territorio comunale per la costituzione di C.E.R.;
5. di rendere noto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
6. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. - Cod. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

